

0073654-02.2002.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Antonio Carlos de Campos Machado Junior

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 19ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Réu

Orlando Xavier Prates

Vistos.

Fls. 315/316: verifica-se ser caso de extinção da punibilidade do réu, em virtude da prescrição da pretensão executória.

O réu foi condenado s penas de 05 anos e 06 meses de reclusão e pagamento de 13 dias-multa, com trânsito em julgado em 23 de fevereiro de 2010. Verifica-se que já decorreu lapso ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

19ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

0073654-02.2002.8.26.0050 - lauda

C O N C L U S ã O

Em 23 de novembro de 2022, faço estes autos conclusos ao(a) MM(a). Juiz(a) de

Direito o(a) Dr(a). Antonio Carlos de Campos Machado Junior. Eu, _____, subscrevi.

SENTENÇA

Processo nº:

0073654-02.2002.8.26.0050

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Réu

Orlando Xavier Prates

Vistos.

Fls. 315/316: verifica-se ser caso de extinção da punibilidade do réu, em virtude da prescrição da pretensão executória.

O réu foi condenado s penas de 05 anos e 06 meses de reclusão e pagamento de 13 dias-multa, com trânsito em julgado em 23 de fevereiro de 2010. Verifica-se que já decorreu lapso temporal superior a 12 anos entre a data do trânsito em julgado para a acusação e esta data, sem que se tenha iniciado a execução.

Isto posto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do réu, com fundamento no artigo 107, IV, primeira parte, c.c. artigo 109, III, ambos do Código Penal.

P.R.I.C.

Com o trânsito em julgado, façam-se as comunicações, atualize-se o histórico de partes e arquivem-se os autos. Em relação aos bens apreendidos, oficie-se para destruição ou venda em leilão, na forma do artigo 123 do CPP. Em relação à fiança, levante-se em favor do réu.

São Paulo, 23 de novembro de 2022.

Antonio Carlos de Campos Machado Junior
Juiz(a) de Direito